



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 6/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים:

1. חיים שמאי

2. נילי שמאי

מרחוב בורוכוב 11 גבעתיים

נ ג ד

הנתבע:

סמיון (שמעון) טבצ'ניק

מרחוב יסוד המעלה 58 תל אביב

פסק דין

תובענה זו עניינה בבית ברחוב יסוד המעלה 58 תל אביב הבנוי על חלקה 145 בגוש 6944 (להלן: "הבית").

התובעים טוענים כי הנתבע פרץ חלון בקיר הבית הפונה לחדר המדרגות ללא היתר בניה וללא הסכמה. החלון פונה לדירת התובעים, מהווה מטרד, גורם אי נוחות, מהווה פגיעה ברכוש המשותף ונוגד את דיני התכנון והבניה. התובעים עותרים למתן צו שיורה לנתבע לסגור את החלון מחדש בבלוקים.

הנתבע טען כי רכש את הדירה בשנת 1989 במצבה כפי שהוא כיום ולא שינה או הוסיף דבר לחלון. מדובר בתביעה שלא באה אלא בשל סירובו לאפשר לתובעים להרחיב את דירתם לשטח חדר המדרגות. התובעים עשו שינויים בדירתם וגורמים למטרדים קשים בבית. החלון אינו גורם כל מטרד או פגיעה מעבר לאלו שיכולים להיגרם מעצם קיומה של דלת הכניסה לדירת הנתבע בסמוך לחלון האמור.

בדיון מיום 06.03.14 העידו הצדדים ובסיומו הסכימו כי ינתן פסק דין בתובענה על יסוד הטיעונים שנשמעו וכתבי הטענות.

נקודת המוצא לדיון קבועה בסעיף 2 לתקנון המצוי (החל על הבית) לפיו "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".

על פי הפסיקה יכולת ה"פגיעה" של בעל דירה ברכוש המשותף מצומצמת מאוד. כך נפסק כי "אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפצויי נאות או לא" (ע"א 136/63 לווינהיים ואח' נ. שוורצמן ואח' פ"ד י"ז (3) 1722 בעמ' 1725). נקבע גם במפורש כי פגיעה ברכוש המשותף מצדיקה מתן צו עשה גם מבלי שיתלווה לפגיעה כל נזק ממשי (ע"א 515/65 רבובסקי ואח' נגד גלסברג ואח' פ"ד כ (2) עמ' 290 ור' גם ע"א 93/81 אליאס ואח' 1



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 6/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

נ. שיפר ואח' פ"ד ל"ז (2) 444 שאישר ההלכות הנ"ל וע"א 395/74 יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח' פ"ד כט (2) 39.

אולם, גם פסיקה זו מסויגת בהתאם לעקרון תום הלב החולש על כל תחומי המשפט, לרבות, על מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף.

בע"א 810/82 זול בו בע"מ נגד זיידה ואח' פ"ד ל"ז (4) 737 בעמ' 740 נפסק כי: "בעלותו של שותף במקרקעין אין בה כשלעצמה "כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר" (סעיף 14 לחוק המקרקעין). הסייג השני קובע, כי הן הרוב והן המיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום לב (סעיפים 39 ו-61 (ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. המיעוט והרוב אינם זרים זה לזה. עבותות של קניין מקשרים ביניהם. חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם כוחות כלפי רעהו. בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג בהגינות".

כך גם נפסק בע"א 782/70 רדומילסקי נגד פרידמן פ"ד כה (2) 523 בעמ' 530: "ובא הכלל הגדול שבסעיף 14 לחוק וקובע שזכות הבעלות כשלעצמה אין בה כדי להצדיק עשיית כל דבר, ומתן צו-מניעה בכלל זה, "הגורם נזק או אי-נוחות לאחר" – רוצה לומר, אין להתיר את השימוש בזכות הבעלות כעילה לגרם נזק או אי-נוחות אפילו למסיג-גבול, מקום שהשימוש בעילה זו אינו דרוש באורח סביר למימוש זכות הבעלות עצמה או למטרה חוקית אחרת".

בהמשך הוחל במפורש עיקרון "תום לב" על מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף (ר' רע"א 7112/93 צודלר ואח' נ. ש. יוסף ואח' פ"ד מח (5) 550 וכן רע"א 6339/97 משה דוקר ואח' נגד משה סלומון ואח' פד"י נה (1) 199).

הוכח בפני כי החלון האמור הותקן לפני שנת 1989. כך עולים הדברים מעדות הנתבע (עמוד 1 שורה 23). כך עולים הדברים גם מעדותו של התובע - כבר בשנת 2009 כאשר רכש את הזכויות בדירתו החלון היה מותקן (עמוד 1 שורה 14). כך עולים גם הדברים מצילום החלון (נספחים לכתב התביעה) - עולה בבירור כי מדובר בחלון עץ ישן בן עשרות שנים.

יוצא, אם כן, כי מאז התקנת החלון חלפו, לכל הפחות, 25 שנים, ויתכן שאף שנים רבות נוספות לפני כן.

בנסיבות אלו הרי שטענתם הבסיסית של התובעים בכתב התביעה לפיה הנתבע התקין את החלון האמור, לא הוכחה.

כאמור לעיל, התקנת חלון בקיר המהווה רכוש משותף הינה פעולה הנתונה לאישור האסיפה הכללית. כאשר מדובר בחלון שהותקן לפני עשרות שנים הרי ששיקולי הצדק ותום הלב מחייבים כי הנטל להוכיח העדרה של הסכמת האסיפה הכללית יוטל על התובעים. ויודגש, בהליך זה הוצגה עמדת התובעים בלבד, ללא עמדת בעלי הדירות האחרים בבית וללא כל הסבר מצד התובעים מדוע אין, ולו בעל דירה אחד נוסף, המצטרף לתביעתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 6/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ודאי אמורים הדברים שעה שמאז רכשו התובעים את זכויותיהם בדירה חלפו כ- 4 שנים עד להגשת התובענה דנן וללא כל הסבר מניח את הדעת לשיהוי זה בהגשת התביעה (ר' רע"א 8630/05 ניר שיתופי – אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ ואח' נ' עיריית הוד השרון (טרם פורסם)). ויוער, התובעים רכשו את זכויותיהם בדירה מכוח ירושה ואין הם "זרים" לבית גם בתקופה שקדמה למועד רכישת זכותם הקניינית.

מן העדויות שנשמעו וכתבי הטענות עולה כי בעלי הדירות בבית לאורך השנים וגם קודמם של התובעים בזכויות לא נקטו בפעולה כלשהי בנוגע לחלון האמור. ההלכה קובעת כי "על מנת להסיק ויתור מהתנהגות או ראייה אחרת, חייבת ההתנהגות להיות ברורה וחד משמעית ולהעיד על גמירות דעת, ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר" (ע"א 7388/97 עיזבון משה שמיר ז"ל נ' יעל דולב שמיר (פורסם בתקדין)). בנסיבות דנן התנהלות בעלי הדירות לאורך למעלה מ- 25 שנים, כולל התובעים ב- 4 השנים האחרונות ומורישם עוד שנים רבות קודם לכן, מאפשרת הסקת קיומה של הסכמת רוב בעלי הדירות להתקנת החלון. ויודגש, לא נדרשת בהקשר דנן הסכמה פה אחד של בעלי הדירות ודי בהחלטת האסיפה הכללית להתיר התקנת החלון.

זאת ועוד. בנסיבות דנן התרשמתי כי אין כל פגיעה בתובעים עקב התקנת החלון - כל מטרד או אי נוחות נטענים נגרמים מעצם קיומה של דירה נוספת בקומה, שהרי מדלת דירת הנתבע נגרמים אותם המטרדים הנטענים מקיומו של החלון. זהו טבעם של החיים המשותפים בבית משותף. ויודגש, מן התמונות ניכר כי מדובר בחלון צר יחסית המותקן בגובה (בסמוך לחלק העליון של דלת הכניסה), ולא בחלון רחב ידיים.

לא זו אף זו. במסגרת הדיון מיום 06.03.14 הועלו הצעות (להן הסכים הנתבע) אשר היה בהן להביא לביטול מוחלט של ההפרעה הנטענת וזאת באמצעות התקנת לוח עץ שיאטום את החלון (ולא איטומו בבולקים כמבוקש בתביעה). דא עקא, התובעים סרבו להצעה זו וברור לפיכך כי טענותיהם בדבר המטרד או הרצון לצמצמו אינן העיקר מבחינתם בהליך זה.

ויודגש, אינני עוסק כאן בעילת המטרד הנזיקית שאיננה מצויה בגדר סמכותי העניינית אלא אך בטענות בדבר הפגיעה לכאורה בתובעים עקב קיומו של החלון (ר' תיק 294/11 נציגות הבית המשותף רחוב עמנואל הרומי 13 תל אביב ואח' נ' צביה אוזן ואח' (פורסם בנבו)),

לא הוכח בפני כי יש בחלון זה משום גרימת נזק כלשהו לדירת התובעים או פוטנציאל כלשהו לפגיעה בשוויה. לא הוגשה כל ראיה בהקשר זה וכל שישנן הן התמונות שהוגשו מהן לא ניתן להסיק כל פגיעה אפשרית כאמור. ההפך הוא הנכון, מדובר בחלון קטן יחסית המשתלב היטב עם חדר המדרגות בבית ואינו נראה כלל בבחינת "נטע זר".

בכל הקשור לטענות בדבר הפרת הוראות דיני התכנון והבניה הרי שאלו אינן מצויות בגדר סמכותי העניינית, לא בהתייחס לדיני התכנון והבניה עצמם ולא בהתייחס לטענה הנזיקית בדבר הפרת חובה חקוקה בהקשר זה (ר' פסיקה שאוזכרה לעיל).

לאור כל האמור לעיל אני מוצא לנכון להורות על דחיית התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 6/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים ישלמו לנתבע דמי בטלה בסך של 400 ₪.

לא ישולם הסך הנ"ל בתוך 7 ימים מהיום יישא התשלום הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ז' אדר ב תשע"ד, 09 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב